

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2037/2533

นาย วีระวงศ์ วินทะไชย
องค์การ แบตเตอรี่

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47(2), มาตรา
ข้อ 47(5)

ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(2)และ
(5) ที่แก้ไขใหม่ ระบุว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีลูกจ้างจงใจ
ทำให้นายจ้างได้ ได้รับความเสียหายหรือลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้
ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงดังนั้นการที่โจทก์ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานตาม หน้าที่
ได้ ตาม ปกตินั้นเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตาม สภาพร่างกายโดย ธรรมชาติ มิใช่เกิดจาก
การกระทำของโจทก์ ถือ ไม่ได้ว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้ ได้รับความเสียหายหรือ
เป็นการกระทำโดย ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้ ได้รับความเสียหาย เมื่อ
จำเลยเลิกจ้างจึงต้อง จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยได้จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างประจำต่อมาเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2532 จำเลยได้เลิกจ้างโจทก์ โดยอ้างเหตุว่าโจทก์เป็นผู้มีผลงานต่ำกว่า
มาตรฐานและหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน ครั้นสุดท้ายโจทก์มีตำแหน่งเป็นคน
งานฝ่ายขาย ได้รับค่าจ้างเดือนละ 5,630 บาท โจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่า

จ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน เป็นเงิน 33,780 บาท แต่จำเลยไม่จ่ายให้ ขอให้พิพากษา
บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 33,780 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ป่วยเป็นโรคหัวใจตีบและรั่ว เป็นเหตุให้โจทก์หย่อน
สมรรถภาพในการทำงาน ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายจำเลยจึงมีคำสั่งให้โจทก์
ออกจากงาน และจำเลยมีข้อบังคับองค์การเบตเตอร์ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ.
2521 ข้อ 9 กำหนดว่า พนักงานที่ออกจากงานมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จแต่เพียงอย่าง
เดียวและถือว่าเป็นเงินค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย โจทก์ได้รับเงิน
บำเหน็จจำนวน 101,340 บาท จากจำเลย ถือว่าโจทก์ได้รับค่าชดเชยไปแล้วโจทก์
ไม่มีสิทธิเรียกค่าชดเชยจากจำเลยอีก ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดพิจารณา คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงกันว่า โจทก์เป็นลูกจ้างประจำ
ของจำเลย ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ 5,630 บาทจำเลยเลิกจ้างโจทก์
เนื่องจากโจทก์ป่วยเป็นโรคหัวใจตีบและรั่วอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งหน้าที่ได้ โจทก์มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานและหย่อนสมรรถภาพในการ
ทำงาน โจทก์ทำงานติดต่อกันถึงวันเลิกจ้างเป็นเวลาครบ 3 ปีขึ้นไปแล้ว จำเลยมีข้อ
บังคับองค์การเบตเตอร์ว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ พ.ศ. 2521 ตามเอกสารท้ายคำ
ให้การหมายเลข 1 เมื่อจำเลยให้โจทก์ออกจากงาน จำเลยได้จ่ายเงินบำเหน็จให้แก่
โจทก์รับไปตามข้อบังคับดังกล่าวเป็นจำนวน 101,340 บาทซึ่งเป็นจำนวนมากกว่าค่า
ชดเชยที่โจทก์จะได้รับตามกฎหมายแรงงานศาลแรงงานกลางเห็นว่า คดีพอวินิจฉัย
ได้แล้วจึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน 33,780 บาทแก่โจทก์
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2532

จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ป่วยเป็นโรคหัวใจ ตีบและรั่ว ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามปกติอันเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยจึงต้องให้โจทก์ออกจากงานเพื่อบรรจบบุคคลอื่นเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนการที่จำเลยให้โจทก์ออกจากงานในกรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการให้โจทก์ออกจากงานตามข้อ 47 ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พิเคราะห์แล้วเห็นว่าในกรณีที่ลูกจ้างทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าวนั้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 47(2)และ (5) ที่แก้ไขใหม่ ระบุว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง แต่การที่โจทก์ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามปกติเป็นเหตุที่เกิดขึ้นตามสภาพของร่างกายโดยธรรมชาติ ไม่ใช่เกิดจากการกระทำของโจทก์ ซึ่งจำเลยก็ได้มีคำสั่งให้โจทก์ออกจากงานและบรรจบบุคคลอื่นเข้าทำงานแทน การที่โจทก์ป่วยไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ตามปกติ จึงถือไม่ได้ว่าโจทก์จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายหรือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์เมื่อเลิกจ้าง ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยปัญหานี้ชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-เคียง บุญเพิ่ม-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ